

Bản án số: 288/2025/HS-PT
Ngày 22-12-2025

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Thuỳ Linh

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Xuân Tuyền

Ông Trần Hữu Hiệu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Khiêm – Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 3 thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Thơi - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 186/2025/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Vũ Tiến D do có kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến D đối với bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 8, thành phố Hải Phòng.

Bị cáo có kháng cáo:

Vũ Tiến D, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1985 tại Hải Phòng; CCCD số 034085001476; nơi cư trú: Tổ B V, quận L, thành phố Hải Phòng (nay là tổ B, phường A, thành phố Hải Phòng); nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn P (đã chết) và bà Đỗ Thị C; có vợ là Phan Thị Thu H, sinh năm 1989 và 02 con, tiền án, tiền sự, nhân thân: Bản án số 63/2016/HS-ST ngày 30/11/2016, Tòa án huyện K, tỉnh Thái Bình (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 6, tỉnh Hưng Yên) xử phạt 01 năm 03 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 06 tháng về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chấp hành xong thời gian thử thách ngày 30/5/2019 và nộp án phí ngày 13/02/2017 (đã được xóa án tích). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29 tháng 4 năm 2025.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Tiến D có giấy phép lái xe hạng FC, do Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp có giá trị đến ngày 05/10/2028. Khoảng 19 giờ ngày 25/02/2025, D điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu FOTON màu sơn trắng, biển kiểm soát 15H - 050.21 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn V ở phường T, quận H, thành phố Hải Phòng chở hàng từ thành phố Hà Nội về thành phố Hải Phòng. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, xe lưu thông trên đường tỉnh 390 theo hướng xã T đi xã V, huyện T cũ, khi đi đến K + 200, ngã 3 nơi giao nhau với đường dẫn lên cầu Q, thuộc địa phận xã V, huyện T, tỉnh Hải Dương (nay là xã H, thành phố Hải Phòng). Lúc này trời mưa, đường ướt, mặt đường trải nhựa phẳng, có vạch kẻ đường, chia đường thành hai chiều xuôi ngược, các hướng đi đều có biển báo chỉ hướng, biển chú ý quan sát, có hệ thống đèn tín hiệu giao thông đang hoạt động ở chế độ đèn vàng nhấp nháy, đường có biển báo hiệu là đoạn đường đang thi công, nguy hiểm, tại trung tâm ngã ba hai bên là đảo an toàn đang thi công. D bật xi nhan trái để xin đường rẽ trái vào đường dẫn lên cầu Q, quan sát phía đường ngược chiều có ánh đèn xe mô tô nhãn hiệu Wave A, không treo biển kiểm soát do anh Lý Thành N, sinh ngày 28/11/2008 ở thôn T, xã H, thành phố Hải Phòng điều khiển đi tới. D không nhường đường mà vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái đi về phía cầu Q, làm phần đầu, bên trái xe ô tô đâm va vào phần đầu bên trái và thân xe mô tô, tại phần đường bên trái chiều đi của D. Xe mô tô sau va chạm đổ nghiêng phải xuống đường, đầu mút cao su giá đỡ chân trước phải va quệt làm rách cao su lộ lõi kim loại, để lại các vết cào xước bám bột đá màu trắng. Anh N ngã văng xuống đường tại khu vực đang thi công gây xương cột sống cổ C4, 5, tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô và ô tô đều bị hư hỏng.

Tại Kết luận định giám định tử thi số 64 ngày 28/02/2025, phòng K - Công an tỉnh H (nay là Công an thành phố H), kết luận nguyên nhân tử vong chấn thương cột sống cổ (gãy xương cột sống cổ C4,5).

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 8, thành phố Hải Phòng đã quyết định: Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự; khoản 3 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, tuyên bố bị cáo Vũ Tiến D phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Vũ Tiến D 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Vũ Tiến D hành nghề lái xe ô tô trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Tạm quản lý giấy phép lái xe số 340079342277 do Sở G cấp ngày 05/10/2023 lưu trong hồ sơ vụ án trong thời gian bị cáo Vũ Tiến D bị cấm hành nghề lái xe ô tô.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo và bị hại theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22 tháng 8 năm 2025, bị cáo có đơn kháng cáo với nội dung Toà án nhân dân khu vực 8 – Hải Phòng xét xử bị cáo mức án 12 tháng tù là quá nặng, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

Xét kháng cáo của bị cáo: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Tiến D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo a khoản 1, khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 12 tháng tù là thoả đáng, không nặng. Bị cáo kháng cáo đề nghị được hưởng án treo nhưng tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không đưa ra được chứng cứ tài liệu nào mới. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến D, giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt, hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về án phí: Bị cáo Vũ Tiến D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Tòa án nhân dân Khu vực 8- Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án; cùng ngày 22 tháng 8 năm 2025, bị cáo Vũ Tiến D làm đơn kháng cáo là trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến D:

[2] Về tội danh và mức hình phạt:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã nhận định, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, phương tiện và các tài liệu chứng cứ

khác thể hiện: Vào hồi 21 giờ 45 phút, ngày 25/02/2025, Vũ Tiến D điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu FOTON BKS 15H-050.21 đi trên đường T theo hướng xã Q đi xã V, huyện T, Hải Dương (cũ), khi đến ngã ba đường giao nhau với đường dẫn đi cầu Quang Thanh, tại Km 35+200, thuộc địa phận xã H, thành phố Hải Phòng, D điều khiển xe ô tô chuyển hướng rẽ trái đi cầu Quang T, không nhường đường cho xe ngược chiều theo quy định, để phần đầu, bên trái xe ô tô đâm va vào phần đầu bên trái và thân xe mô tô do anh Lý Thành N điều khiển hướng ngược chiều hậu quả làm anh N chết.

[3] Với hành vi trên, Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo a khoản 1, khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, vai trò, mức độ của hành vi phạm tội cũng như tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để xử phạt bị cáo D mức hình phạt 12 tháng tù là thoả đáng, không nặng. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến D.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Vũ Tiến D không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

2. Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự; khoản 3 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Xử phạt bị cáo Vũ Tiến D 12 (mười hai tháng tù) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 và điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu,

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Vũ Tiến D phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I-TANDTC;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- TAND khu vực 8 - Hải Phòng;
- Cơ quan ANĐT - CA TP. Hải Phòng;
- Phòng HSNV- CA TP Hải Phòng;
- THADS TP. Hải Phòng;
- Bị cáo; Bị hại;
- UBND phường An Biên, TP HP;
- Lưu: HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC
THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA
PHIÊN TÒA**

Ngô Thị Thuỳ Linh